



Comune di Monterotondo

Deliberazione Giunta Com.le

Atto n. 3 del 15/01/2026

**OGGETTO: RESISTENZA IN GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE DI TIVOLI
M.R./COMUNE DI MONTEROTONDO - CONFERIMENTO INCARICO AVV. FABIO
ALBERICI.**

L'anno 2026, il giorno 15 del mese di Gennaio a partire dalle ore 12.05 si è riunita nella
Residenza Municipale

LA GIUNTA COMUNALE

Risultano presenti ed assenti al momento dell'adozione del presente atto i signori:

PRESENTE

Varone Riccardo	Sindaco	SI
Cavalli Luigi	Vice Sindaco	SI
Alessandri Mauro	Assessore	NO
Bronzino Isabella	Assessore	SI
Clementini Alessandra	Assessore	SI
Di Nicola Alessandro	Assessore	NO
Rossi Marcella	Assessore	SI
Ruggeri Ruggero	Assessore	SI

Presiede: Sindaco Varone Riccardo

Partecipa: alla seduta formale il Segretario Generale Michele Smargiassi

Deliberazione n. del

OGGETTO: RESISTENZA IN GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE DI TIVOLI M.R./COMUNE DI MONTEROTONDO - CONFERIMENTO INCARICO AVV. FABIO ALBERICI.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco Riccardo Varone

Premesso che con atto di citazione notificato a mezzo pec e assunto al prot. dell'Ente n. 74236 del 30.12.2025, il Sig. M. R. conveniva in giudizio il Comune di Monterotondo e Unipolsai S.p.A. dinanzi al Tribunale di Tivoli;

Considerato che

- la domanda attorea trae origine dal sinistro occorso al Sig. Redi in data 08.02.2022;
- l'Ente ha sottoscritto apposita polizza assicurativa con la Società Unipol Sai Assicurazioni S.p.A. nella quale è prevista anche l'assistenza giudiziale nel caso di attivazione del contenzioso da parte del danneggiato;

Visto che la Verlingue S.p.A., broker assicurativo dell'Ente, con mail agli atti dell'ufficio, ha comunicato che la Compagnia assicurativa intende costituirsi nel giudizio anche per conto del Comune di Monterotondo ed ha all'uopo incaricato, per la costituzione e resistenza nel giudizio in oggetto, l'Avv. Fabio Alberici;

Ritenuto di poter autorizzare la resistenza nel giudizio in oggetto e nominare per la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente l'avv. Fabio Alberici;

Considerato che

- il Consiglio di Stato, con due sentenze (IV Sez. n. 701/2012 e V Sez. n. 650/2012), ha affermato che la rappresentanza in giudizio del Comune spetta al Sindaco, senza necessità di preventiva autorizzazione di altri organi, salvo diversa disposizione statutaria;
- nel caso specifico di quest'Ente, l'art. 4 dello Statuto prevede espressamente che il Sindaco resiste o agisce in giudizio, previa deliberazione della Giunta Comunale;

Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 e 147bis del Decreto Legislativo 267 del 2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visti

- il d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- l'art. 4 dello Statuto Comunale;
- con voti palesi favorevoli unanimi;

DELIBERA

1. di autorizzare il Sindaco Riccardo Varone, per le motivazioni di cui in premessa:

- a costituirsi e resistere nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Tivoli, promosso dal Sig. M. R. contro il Comune di Monterotondo e Unipolsai;
- a nominare, vista la polizza in essere con la compagnia assicurativa Unipolsai, l'avv. Fabio Alberici per la resistenza e costituzione nel suddetto giudizio;

2. di prendere atto che il Sindaco provvederà a munire il suddetto professionista della prescritta procura, con facoltà di rilevare, eccepire e dedurre tutto quanto si renderà opportuno per la difesa degli interessi dell'Ente;

3. di demandare al responsabile dell'Ufficio Affari Legali l'adozione delle conseguenti determinazioni richieste dal caso a tutela delle ragioni e degli interessi del Comune di Monterotondo;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta specifico impegno di spesa;

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

stante l'urgenza di costituirsi in giudizio, con voti palesi favorevoli unanimi

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026** / **7**

Ufficio Proponente: **Affari legali**

Oggetto: **RESISTENZA IN GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE DI TIVOLI M.R./COMUNE DI MONTEROTONDO - CONFERIMENTO INCARICO AVV. FABIO ALBERICI.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Affari legali)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 14/01/2026

Il Responsabile di Settore

Lamanna Michele

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 15/01/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Felici Laura

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Varone Riccardo

IL Segretario Generale
Michele Smargiassi

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt. 20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

Michele Smargiassi in data 15/01/2026
Riccardo Varone in data 15/01/2026



Comune di Monterotondo

Data 15/01/2026 N. 3	OGGETTO: RESISTENZA IN GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE DI TIVOLI M.R./COMUNE DI MONTEROTONDO - CONFERIMENTO INCARICO AVV. FABIO ALBERICI.
---------------------------------------	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione nr. 3 del 15/01/2026 viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio elettronico del Comune (<https://servizi.comune.monterotondo.rm.it/ServiziOnLine/Istanze/landingIstanza?Id=1>) e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi e viene trasmessa con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari.

ESECUTIVITA'

la presente deliberazione diviene esecutiva dal 15/01/2026 in quanto decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 3, D.Lgs n. 267/2000;

Monterotondo li, 15/01/2026

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Michele Smargiassi

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

Michele Smargiassi in data 15/01/2026